

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4823/2548

นายสุรชัยหรือจิรทีปต์ สวัสดิ์วุฒิชัยกุล

โจทก์

นายดิรัฎฐฤทธิ์ ช่วยวงศ์ญาติ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 420

พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 39

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 5

จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าพนักงานที่ดิน มีหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ที่ดินของประชาชนในเขตพื้นที่ เมื่อปรากฏหลักฐานชัดเจนในสารบัญญัติทะเบียนทั้งในโฉนดที่ดินฉบับหลวงและฉบับเจ้าของว่าที่ดินที่โจทก์ผู้รับซื้อฝากและ น. ผู้ขายฝากมายื่นคำร้องขอจดทะเบียนขายฝากต่อจำเลยที่ 1 เป็นที่ดินที่ น. ผู้ขายฝากได้มาโดยการเข้าซื้อจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อันตกอยู่ในบังคับห้ามโอนตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ โดยวิสัยของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินของกรมที่ดินจำเลยที่ 2 ย่อมทราบและตระหนักดีว่าจะรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการขายฝากให้แก่โจทก์และ น. ไม่ได้ เพราะเป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 แต่จำเลยที่ 1 กลับดำเนินการรับจดทะเบียนการขายฝากให้การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมที่ดิน จำเลยที่ 2 โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อันเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420

โจทก์ลงชื่อรับรองข้อความด้านหลังสัญญาขายฝากที่ดินว่าในการทำสัญญา
โจทก์ได้ติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง หากเกิดการผิดพลาดและผิดตัวเจ้าของที่ดิน
โจทก์ขอรับผิดชอบเองไม่เกี่ยวแก่พนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ข้อความระบุไว้ชัดเจนเพราะกรณี
เกิดการผิดตัวเจ้าของที่ดินผู้เป็นคู่สัญญาเท่านั้น ห้ามผลคุ้มครองถึงการปฏิบัติหน้าที่
ผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกรณีอื่นนอกจากนี้ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยว่าหนังสือสัญญาขายฝากที่โจทก์ทำกับ น. เป็นโมฆะต้องถูกเพิกถอนเป็น
ความเสียหายเกิดจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของจำเลยที่ 2 และพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ในฐานะหน่วยงานของรัฐรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์จึงชอบด้วย พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้า
หน้าที่ฯ มาตรา 5 แล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 6,687,500 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ย 7.5 ต่อปี จาก
ต้นเงิน 5,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลชั้นต้นไม่รับฟ้องจำเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 5 ซึ่งห้ามมิให้ฟ้องเจ้าหน้าที่

จำเลยที่ 2 ให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมกันชดใช้เงิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 31 มกราคม 2539 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์

โจทก์และจำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2532 นางสาวนิต จันเจริญ ชื่อที่ดินโฉนดเลขที่ 4686 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา จากกระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งอยู่ในบังคับห้ามแบ่งแยกหรือโอนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ต่อมาวันที่ 31 มกราคม 2539 นางสาวนิตได้นำที่ดินโฉนดดังกล่าวมาดำเนินการจดทะเบียนขายฝากให้แก่โจทก์มีกำหนด 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาเป็นเงิน 5,000,000 บาท โดยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าว จำเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ และได้มีการระบุนายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าวลงในสารบัญญัตจดทะเบียนทั้งในโฉนดที่ดินฉบับหลวงและโฉนดที่ดินเจ้าของเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย และจำเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าพนักงานที่ดินก็ได้ลงนามและประทับตรากรมที่ดินจำเลยที่ 2 รับรองการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าวให้แก่โจทก์ด้วย ปรากฏต่อมาว่านางสาวนิตผู้ขายฝากมิได้ใช้สิทธิไถ่คืนภายในกำหนดแต่ต่อมาสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราก็กลับมีหนังสือที่ ฉช. 0022/911 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 แจ้งให้โจทก์ทราบที่ดินที่โจทก์ได้จดทะเบียนรับซื้อฝากไว้ นั้น

นางสาวนิตผู้ขายฝากได้มาโดยการเช่าซื้อจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตกอยู่ในบังคับห้ามโอนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 การจดทะเบียนการขายฝากดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมายตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องเพิกถอนจากการจดทะเบียนการขายฝากดังกล่าวตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ก่อนว่า จำเลยที่ 1 ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าพนักงานที่ดินมีหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ที่ดินของประชาชนในเขตพื้นที่ เมื่อปรากฏหลักฐานชัดแจ้งในสารบัญญัติจดทะเบียนทั้งในโฉนดที่ดินฉบับหลวงและฉบับเจ้าของว่าที่ดินที่โจทก์ผู้รับซื้อฝากและนางสาวนิตผู้ขายฝากมายื่นคำร้องขอจดทะเบียนขายฝากต่อจำเลยที่ 1 เป็นที่ดินที่นางสาวนิตผู้ขายฝากได้มาโดยการเช่าซื้อจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อันตกอยู่ในบังคับห้ามโอนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 โดยวิสัยของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินของกรมที่ดิน จำเลยที่ 2 ย่อมทราบและตระหนักดีว่าจะรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการขายฝากให้แก่โจทก์และนางสาวนิตไม่ได้ เพราะเป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 แต่จำเลยที่ 1 กลับดำเนินการรับจดทะเบียนการขายฝากให้ การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมที่ดินจำเลยที่ 2 โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอันเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 จริงตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ว่าโจทก์ได้ทราบข้อความที่ระบุไว้ในสารบัญญัติจดทะเบียนเป็นอย่างดีแล้วว่าที่ดินที่ยื่นคำขอจดทะเบียนขายฝากเป็นที่ดินที่นางสาวนิตผู้ขายฝากซื้อมาจากกระทรวงการคลังซึ่งเป็นที่ดินเพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การที่โจทก์ยินยอมเข้าทำสัญญาขาย
ฝากกับนางสาวนิตโดยความสมัครใจ โดยรู้อยู่ที่ดินพิพาทตกอยู่ภายใต้บังคับห้าม
แบ่งแยกหรือโอนตามกฎหมาย เท่ากับโจทก์เต็มใจยอมรับผลแห่งความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นแก่โจทก์ในอนาคต การที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนขายฝากที่ดินพิพาทให้
เป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่และตามความยินยอมของกลุ่มความสัญญาเท่านั้น
จะถือว่าจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ไม่ได้ ดังคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นนั้น เห็น
ว่า แม้ตามสารบัญญัติจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินเลขที่ 4686 ฉบับหลวงเอกสารหมาย
จ.4 จะปรากฏรายการจดทะเบียนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2532 ระบุว่ากระทรวงการ
คลัง (เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ขายที่ดินโฉนดแปลงนี้ให้แก่
นางสาวนิต จันเจริญ โดยมีข้อความประทับไว้ด้วยว่า "ที่ดินแปลงนี้อยู่ในบังคับห้าม
แบ่งแยกหรือโอนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ.2518" ก็ตาม และในโฉนดที่ดินดังกล่าวฉบับเจ้าของตามเอกสารหมาย จ.5 ใน
รายการสารบัญญัติสิทธิและนิติกรรมวันเดียวกันนั้นหาได้ปรากฏเงื่อนไขข้อ
บังคับห้ามแบ่งแยกหรือโอนเช่นนั้นในสารบัญญัติจดทะเบียนไม่และตามปกติในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โจทก์มีโอกาสดตรวจสอบความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานแห่งสิทธิ รวมทั้งภาระผูกพันต่าง ๆ ของที่ดินที่
ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ก็แต่เพียงจาก
ต้นฉบับโฉนดที่ดินฉบับเจ้าของ ซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งสัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้น โฉนด
ที่ดินฉบับหลวงเป็นฉบับที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการซึ่งตามปกติหาก
ไม่มีเหตุผลพิเศษ โจทก์หาจะต้องตรวจสอบจากฉบับหลวงแต่อย่างใดไม่ ทั้งนี้
เพราะเป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินจำเลยที่ 2 ที่จะต้องบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ ลงในสารบัญญัติจดทะเบียนทั้งในฉบับหลวงและฉบับเจ้าของให้ถูกต้องตรง
กัน อีกทั้งการที่โจทก์ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็น
เจ้าพนักงานที่ดิน อันเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสำนักงานที่ดินซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียม

และคำภาษีอากรให้แก่รัฐ ทั้งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติราชการของ
จำเลยที่ 2 ทุกประการ โจทก์ยอมเชื่อมั่นว่าสิทธิและนิติกรรมที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้า
หน้าที่ของรัฐสังกัดหน่วยงานของจำเลยที่ 2 รับจดทะเบียนให้เป็นการถูกต้อง
สมบูรณ์ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย จึงเป็นการขัดต่อเหตุผลและความเป็นธรรมอย่าง
ยิ่งที่จะรับฟังว่าโจทก์ร้องขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อจำเลยที่ 1 ทั้ง ๆ ที่รู้
อยู่ว่าที่ดินที่ขอจดทะเบียนการขายฝากนั้นตกอยู่ในบังคับข้อห้ามแบ่งแยกหรือโอนตาม
กฎหมาย ข้ออ้างตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ในข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยที่ 2 กล่าว
อ้างในฎีกาว่า โจทก์ได้ลงชื่อรับรองข้อความในด้านหลังหนังสือสัญญาขายฝากที่ดิน
ว่าในการทำสัญญาโจทก์ได้ติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง ได้มีการตกลงค่า
สัญญากันมาอย่างแน่นอนแล้ว จึงมาทำสัญญาขอจดทะเบียน หากเกิดการผิดพลาด
และผิดตัวเจ้าของที่ดิน โจทก์ขอรับผิดชอบทั้งสิ้นไม่เกี่ยวข้องกับพนักงานเจ้าหน้าที่
แต่อย่างใดนั้น ข้อความที่โจทก์ยืนยันลงชื่อรับรองไว้ดังกล่าว นั้น มีข้อความระบุไว้
ชัดเจนเฉพาะกรณีเกิดผิดพลาดและผิดตัวเจ้าของที่ดินผู้เป็นคู่สัญญาในการจด
ทะเบียนการขายฝากเท่านั้น หากมีผลคุ้มครองถึงการปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในกรณีอื่น ๆ นอกจากนี้ไม่ อีก
ทั้งข้อความดังกล่าวหาใช่ข้อที่จะยืนยันว่าโจทก์ยินยอมรับผิดชอบทั้งสิ้นเพราะหากมี
ความเสียหายเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่โดยผิดพลาดบกพร่องดังที่
จำเลยที่ 2 กล่าวอ้างในฎีกาไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า หนังสือสัญญาขาย
ฝากที่ดินเอกสารหมายเลข จ.3 ที่โจทก์ทำกับนางสาวนิคตกเป็นโมฆะต้องถูกเพิกถอน
เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถใช้สิทธิบังคับเอาที่ดินดังกล่าวเป็นความเสียหายที่เกิด
ขึ้นจากการทำละเมิดของจำเลยที่ 1 เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของจำเลยที่ 2
และพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ในฐานะหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้
แก่โจทก์ จึงเป็นการชอบด้วยพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ.2539 มาตรา 5 แล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้วคดีจึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และ
จำเลยที่ 2 ในประการต่อไปว่า โจทก์เสียหายเพียงใด ในข้อนี้เห็นว่า การที่โจทก์จด
ทะเบียนรับซื้อฝากที่ดินโฉนดพิพาทจากนางสาวนิตในราคา 5,000,000 บาท นั้น
กรณียอมเข้าเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 499 ซึ่งบัญญัติว่า
"สินไถ่นั้นถ้าไม่ได้กำหนดกันไว้ว่าเท่าใดไซ้ร้ ท่านให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝาก" เมื่อการ
ทำละเมิดของจำเลยที่ 1 เป็นเหตุให้โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับสินไถ่ตามสัญญาขายฝาก
จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบใช้เงินค่าสินไถ่จำนวน 5,000,000 บาท ดังกล่าวให้แก่
โจทก์ตามฟ้อง แต่ที่โจทก์ให้จำเลยที่ 2 ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้น
เงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันทำละเมิดจนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 4 ปี 6 เดือน เป็นเงิน
1,687,500 บาท นั้น เนื่องจากสินไถ่จำนวน 5,000,000 บาท เป็นเงินที่โจทก์ผู้ซื้อ
ฝากและนางสาวนิตผู้ขายฝากตกลงกันในขณะทำสัญญา ซึ่งเงินจำนวน 5,000,000
บาทนี้หาใช่ยอดเงินที่โจทก์จะมีสิทธิได้รับทันทีตั้งแต่วันที่จำเลยที่ 1 ทำละเมิดต่อ
โจทก์ในวันที่รับจดทะเบียนการขายฝากคือวันที่ 31 มกราคม 2539 ดังที่โจทก์กล่าว
มาในฟ้องไม่ หากแต่เป็นยอดเงินที่โจทก์มีสิทธิได้รับต่อเมื่อมีการไถ่ถอนการขาย
ฝาก ดังนั้น ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรกำหนดให้โจทก์มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในต้นเงินดัง
กล่าวนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเป็นต้นไป เมื่อสัญญาขายฝากระหว่างโจทก์
กับนางสาวนิตกำหนดให้ไถ่ถอนภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาซึ่งแสดงว่ามีกำหนด
ไถ่ถอนภายในวันที่ 31 มกราคม 2540 โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันดังกล่าวไปจนกว่าจะชำระเสร็จ"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวน
5,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวคิดตั้งแต
วันที่ 31 มกราคม 2540 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึง
วันฟ้องต้องไม่เกิน 1,687,500 บาท ตามที่โจทก์ขอ ให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าฤชา

ธรรมเนียมชั้นฎีกาแทนโจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค 2

(ธานีศ เกศวพิทักษ์-วิชัย วิวิตเสวี-สดศรี สัตยธรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>